

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 141/2025/HS-PT
Ngày 25 - 12 -2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Mạnh và ông Nguyễn Vĩnh Thành

- Thư ký phiên toà: Bà Triệu Mỹ Linh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên toà:
Bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ (cơ sở 2) xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 120/2025/TLPT- HS ngày 29 tháng 10 năm 2025 do có kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số 27/2025/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 - Phú Thọ.

- Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Mạnh H, sinh ngày 15/8/1976, tại tỉnh Phú Thọ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Q, xã B, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh B và bà Dương Thị T; vợ: Nguyễn Thị T1; có 02 con (con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2017); tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại (Có mặt).

- Bị hại: Ông Kiều Văn L - sinh năm 1966 (Đã chết).

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Cụ Nguyễn Thị H1, sinh năm 1936 (mẹ ông L); bà Nguyễn Thị H2, sinh năm 1969 (vợ ông L); chị Kiều Phương T2, sinh năm 1988 (con ông L); anh Kiều Văn T3, sinh năm 1990 (con ông L); anh Kiều Nghĩa T4, sinh năm 2004 (con ông L); Đều có địa chỉ: Tổ dân phố Đ, xã X, tỉnh Phú Thọ.

Người đại diện theo ủy quyền của cụ H1, bà H2, chị T2, anh T3, anh T4 là: Ông Đặng Văn C, sinh năm 1962; địa chỉ: Số nhà A, ngõ A đường Y, phường V, tỉnh Phú Thọ (Vắng mặt).

- Bị đơn dân sự: Công ty Cổ phần C1; địa chỉ: đường N, phường V, tỉnh Phú Thọ.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Phúc M - Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Phúc M: Ông Thiều Hòa B1, sinh năm 1989; địa chỉ: Số A ngách G ngõ B đường L, tổ dân phố M, phường V, tỉnh Phú Thọ (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Nguyễn Mạnh H là lái xe hợp đồng cho Công ty Cổ phần C1. H có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 do Sở giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 07/01/2020, có giá trị đến ngày 07/01/2030 và được Công ty giao quản lý, điều khiển xe ô tô taxi biển kiểm soát 88H-017.40. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27/01/2025, H điều khiển xe ô tô taxi biển kiểm soát 88H-017.40 chở khách là bà Nguyễn Thị L1 từ xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã B, tỉnh Phú Thọ) đến thôn C, xã V, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã N, tỉnh Phú Thọ), khoảng 17 giờ thì đến nơi, bà L1 xuống xe và để quên điện thoại di động ở trên xe ô tô của H. Sau đó, H điều khiển xe đi về huyện B. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, H điều khiển xe đi về đến đoạn đường V (hướng từ thị trấn T đi thị trấn H) thuộc địa phận thôn N, xã T, huyện B (nay là xã X, tỉnh Phú Thọ) thì thấy có chuông điện thoại ở hàng ghế sau, H dừng xe ở ven đường nghe điện thoại thì biết bà L1 để quên điện thoại ở trên xe, bà L1 nhờ H điều khiển xe ô tô quay lại để trả điện thoại cho bà L1. H bật đèn xi nhan trái, điều khiển xe ô tô chuyển hướng rẽ trái và quay đầu xe để đi về huyện Y, H chỉ quan sát về phía chiều đường hướng thị trấn H (nay là xã B) đi thị trấn T (nay là xã X). Đồng thời lúc này, có xe mô tô biển kiểm soát 88G1-516.01 do ông Kiều Văn L điều khiển đi phía sau (hướng xã X đi xã B) đến, khi xe ô tô của H chuyển hướng đi được khoảng 02 mét thì xe mô tô do ông L điều khiển cũng đi đến, do khoảng cách gần nên xe mô tô của ông L đã va chạm vào bên trái phần đầu xe ô tô do H điều khiển, dẫn đến tai nạn giao thông.

Hậu quả: Ông L bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đ, sau đó chuyển bệnh viện H3 - Hà Nội, do thương tích nặng nên đến ngày 03/02/2025 ông L tử vong, 02 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận tin báo Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh theo quy định.

Tại Kết luận giám định tử thi số: 558/KLGĐTT-PC09-PY ngày 26/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh V (nay là Công an tỉnh P), đối với ông Kiều Văn L, kết luận:

1. Các kết quả chính:

* Kết quả Nghiên cứu bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án.

Ngày 27/01/2025 bệnh nhân sau tai nạn giao thông được đưa vào viện trong tình trạng có vết thương trán - cung mày trái, vết thương môi dưới, bờ nham nhở, đầy bản. Vết thương hở chân trái.

* Các xét nghiệm, cận lâm sàng có giá trị:

- X. Q: Gãy cung sau xương sườn 1 - 2 bên trái, vỡ chỏm xương mác trái.

Gãy 1/3 trên xương chày trái có nhiều mảnh di lệch. Gãy mâm chày trái ngoài không di lệch. Khí dưới da mặt ngoài gối trái.

- CT Scanner: Chảy máu đại não, tiểu não; xuất huyết dưới nhện các rãnh cuộn não; nhu mô não có vài ổ đọng dập, phù não. Vỡ xương trán, xương trần ổ mắt phải; vỡ xoang hàm, xoang sàng, xoang bướm, xương chẩm, tụ dịch máu trong xoang. Gãy vách ngăn mũi, xương mũi. Gãy cung sau xương sườn trái; vỡ thân đốt sống T3, T8; đọng dập, tràn khí, dịch màng phổi gây xẹp phổi. Dịch tự do trong ổ bụng.

* Chẩn đoán: Đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín, chấn thương cột sống ngực T3, T8. Gãy hở độ I hai xương cẳng chân trái.

2. Kết luận: Nguyên nhân chết của Kiều Văn L: Đa Chấn thương.

Kết quả kiểm tra, giám định nồng độ cồn, ma túy.

- Tại phiếu đo cồn số CT8600P hồi 18 giờ 32 phút ngày 27/01/2025, do Công an huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Mạnh H, kết quả: 0.000mg/l.

- Tại phiếu xét nghiệm nước (xét nghiệm chất ma túy) tiểu mã BN25000000851 ngày 27/01/2025 của Trung tâm y tế huyện B đối với nước tiểu của Nguyễn Mạnh H, kết quả: âm tính (-).

- Tại các Kết luận giám định số: 352, 356 cùng ngày 05/02/2025 của Phòng KTHS - Công an tỉnh V (nay là Công an tỉnh P), kết luận: Không tìm thấy chất ma túy thường gặp và không phát hiện thấy có cồn (E) trong mẫu máu thu của Nguyễn Mạnh H.

- Tại Kết luận giám định số: 355/KLGĐ ngày 05/02/2025 của Phòng KTHS - Công an tỉnh V (nay là Công an tỉnh P), kết luận: Không tìm thấy chất ma túy thường gặp trong mẫu nước tiểu của Kiều Văn L.

- Tại Kết luận giám định số: 443/KL- KLGĐ ngày 12/02/2025 Phòng KTHS - Công an tỉnh V (nay là Công an tỉnh P), kết luận: Không tìm thấy chất ma túy thường gặp trong mẫu máu thu của Kiều Văn L.

- Tại Kết luận giám định số: 407/KLGD ngày 10/02/2025 của Phòng KTHS- Công an tỉnh V (nay là Công an tỉnh P), kết luận: Không phát hiện thấy có cồn (EThanol) trong mẫu máu thu của Kiều Văn L.

Kết luận giám định hóa học:

Tại kết luận giám định số: 448/KL- KTHS, ngày 13/02/2025 của Phòng K, Công an tỉnh V (nay là Công an tỉnh P), kết luận: Chất màu đen thu tại cảng phía trước bên trái xe mô tô biển kiểm soát 88G1- 516.01 ký hiệu M1 gửi giám định cùng loại với mẫu cao su màu đen thu tại mặt ngoài lốp trước bên trái xe ô tô biển kiểm soát 88H- 017.40, ký hiệu A1 gửi làm mẫu so sánh.

Kết luận định giá tài sản:

- Tại Kết luận định giá tài sản số: 21/KL-HĐĐGTS ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), kết luận: Trị giá thiệt hại phần hư hỏng xe mô tô biển kiểm soát 88G1- 516.01 là 1.520.000đ (Một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

- Tại Kết luận định giá tài sản số: 22/KL-HĐĐGTS ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) kết luận: Trị giá thiệt hại phần hư hỏng xe ô tô biển kiểm soát: 88H-017.40 là 2.516.000đ (Hai triệu năm trăm mười sáu nghìn đồng).

Với hành vi như trên tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HS-ST ngày ngày 28 tháng 8 năm 2025, Tòa án nhân dân khu vực 8 - Phú Thọ đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Căn cứ Điều 584, 585, 589, 591; 597 của Bộ luật Dân sự năm 2015: Buộc Công ty Cổ phần C1 phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm hại cho gia đình ông Kiều Văn L số tiền là 345.127.366 đồng. Xác nhận bị cáo Nguyễn Mạnh H đã bồi thường thay Công ty Cổ phần C1 được số tiền 255.000.000 đồng, Công ty Cổ phần C1 còn phải bồi thường số tiền 90.127.336 đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07/9/2025, bị cáo Nguyễn Mạnh H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngày 04/9/2025, người đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo đề nghị tăng số tiền bồi thường dân sự.

Tại buổi làm việc ngày 17/12/2025, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn dân sự là công ty C1 đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 90.127.336 đồng theo quyết định của Bản án sơ thẩm; bị cáo Nguyễn Mạnh H đã tự nguyện bồi thường thêm cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 40.000.000 đồng.

Ngày 17/12/2025, đại diện hợp pháp của bị hại rút toàn bộ nội dung kháng cáo và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Mạnh H công nhận Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng tội danh, bị cáo không bị oan. Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu quan điểm về các đơn kháng cáo, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm số 37/2023/HS-ST ngày ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 - Phú Thọ theo hướng giữ nguyên hình phạt nhưng cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh H làm trong hạn luật định, đơn hợp lệ được xem xét giải quyết.

[2]. Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Mạnh H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/01/2025, Nguyễn Mạnh H có Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 điều khiển xe ô tô taxi biển kiểm soát 88H-017.40 đi trên đường vành đai 3 đoạn thuộc địa phận thôn N, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã X, tỉnh Phú Thọ) theo hướng thị trấn T (nay là xã X) đi thị trấn H (nay là xã B), sau đó H chuyển hướng rẽ trái quay đầu xe để đi về xã V, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã N, tỉnh Phú Thọ). Do không chú ý quan sát, không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe mô tô biển kiểm soát 88G1- 516.01 do ông Kiều Văn L điều khiển đi phía sau nên xe mô tô do ông L điều khiển đã va chạm vào đầu xe bên trái xe ô tô do H điều khiển dẫn đến tai nạn. Hậu quả ông Kiều Văn L bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đến ngày 03/02/2025 thì tử vong.

[3]. Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xét thấy cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử bị

cáo Nguyễn Mạnh H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, gây tổn hại lớn đến tinh thần cho gia đình bị hại được pháp luật bảo vệ. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù là có căn cứ. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

[4]. Xét đơn xin rút kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị hại: Việc rút đơn là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét xử chấp nhận đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo về tăng bồi thường dân sự trong vụ án.

[5]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trước khi phạm tội bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội, bị cáo đã tác động và cùng bị đơn dân sự là Công ty Cổ phần C1 bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 345.127.366 đồng. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 17/12/2025, bị cáo Nguyễn Mạnh H đã bồi thường thêm cho đại diện gia đình bị hại số tiền 40.000.000 đồng và người đại diện theo ủy quyền của gia đình người bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo cho bị cáo; bị cáo nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, hỗ trợ quỹ người nghèo và là người thờ cúng bác ruột là liệt sỹ. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nhưng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù là vừa trên mức thấp nhất của khung hình phạt cũng là có phần nương nhẹ đối với bị cáo nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội đã tích cực bồi thường, hỗ trợ gia đình bị hại, thực sự khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật thì không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà cho bị cáo được hưởng án treo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[6]. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh H, giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo là phù hợp, được chấp nhận.

[7]. Đối với số tiền mà bị đơn dân sự đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 90.127.336 đồng theo quyết định của Bản án sơ thẩm và bị cáo bồi thường thêm cho đại diện hợp pháp của bị hại 40.000.000 đồng thì cần xác nhận.

[8]. Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Mạnh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, đ khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại về việc đề nghị tăng số tiền bồi thường dân sự.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh H.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HS-ST ngày ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 - Phú Thọ về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Mạnh H 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 02 năm 06 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Mạnh H cho Ủy ban nhân dân xã B, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách của án treo, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Phạt bổ sung: Áp dụng khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự: Cấm bị cáo Nguyễn Mạnh H hành nghề lái xe ô tô trong thời hạn 01 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

3. Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận Công ty Cổ phần C1 đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 90.127.336 đồng; Bị cáo Nguyễn Mạnh H bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 40.000.000 đồng.

4. Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án

phí và lệ phí Tòa án bị cáo Nguyễn Mạnh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- TAND Khu vực 8 – Phú Thọ;
- VKSND Khu vực 8 – Phú Thọ;
- THADS tỉnh Phú Thọ (Phòng THADS khu vực 8 - Phú Thọ);
- CQCSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ;
- CQTHAHS - Công an tỉnh Phú Thọ;
- Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Phú Thọ;
- UBND xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
- Bị cáo; đương sự;
- Lưu: HS; HCPT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

Nguyễn Văn Nghĩa